

Nákladní přeprava – silniční (MKD)

Silniční a dálniční infrastruktura ČR

- změny (nového tisíciletí)
 - požadavky na kvalitu a kapacitu dopravní infrastruktury
 - nové teritoriální priority
 - přesun poptávky z dopravy železniční na silniční
 - problémy
 - zatížení silniční sítě
 - zatížení hraničních přechodů (?? Schengenský prostor ??)
- => rozvoj kombinované přepravy
- železniční koridory
 - hustá železniční síť
 - terminály a překladiště pro kombinovanou dopravu (většinou soukromé)
- silniční infrastruktura
 - hustota základní silniční sítě – 0,7 km/km² (+ místní komunikace → 1,44 km/km²)
 - nejvýznamnější silnice → tzv. vybraná síť => určitá část tzv. vymezené tahy silniční sítě
 - dálniční síť
 - plán – 1 005 km
 - dosud v provozu (pol.2002) – 516 km
 - zatím nesouvislá síť nepropojená se sousedními státy (× Slovensko)
 - rychlostní komunikace – plán 1 130 km × v provozu 343 km
 - silnice I. třídy postavené ve čtyřpruhovém profilu – plán 118 km × v provozu 91 km
 - vyhovuje hustotou, ale ne kvalitou → směrové i šířkové uspořádání

Integrace naší silniční infrastruktury

- koordinace přestavby evropských dopravních sítí (např. Rada EU)
 - silniční doprava – vytvoření transevropských sítí – dálnic a rychlostních silnic
 - Kréta 1994 – projekt sítě transevropských multimodálních koridorů nejvyššího evropského významu (tzv. síť TEN)
- ČR – mezinárodní dohody týkající se silničních dopravních sítí
 - TEM (Trans-European Motorways) – transevropská dálnice sever – jih
 - AGR – evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem
- multimodální přeprava – aktivity
 - transevropské multimodální koridory → podíl ČR
 - IV. multimodální koridor transevropské sítě
 - Berlín – Praha – Brno – Břeclav – Vídeň/Bratislava
 - větev A IV. koridoru – Norimberk – Praha
 - VI. multimodální koridor transevropské sítě
 - Gdaňsk – Katowice – Ostrava – Žilina
- důvody rozvoje dopravní sítě
 - strukturální změny výroby a obchodu → potřeba kvalitativní strategické změny celé dopravní soustavy (spolehlivost, operativnost, ...)
 - ekologizace dopravy
 - zatraktivnění železniční/kombinované přepravy
 - převod zátěžových proudů na silnice vyššího řádu → vyšší plynulost → nižší spotřeba
 - očekávaný rozvoj individuální automobilové dopravy
 - strategické změny v mezinárodním směřování přepravních zátěžových proudů a mohutný růst tranzitní silniční dopravy
 - národohospodářský pohled → rozvoj ekonomiky

Financování silniční infrastruktury

- problémy
 - nedostatek státních finančních prostředků

- někde aplikované systémy jejich přerozdělování
- => potřeba náhradní zdroje financování nebo např. zvýšení poplatků

Rozvoj silniční a dálniční sítě v ČR

- přednostně dobudování dálniční sítě a sítě rychlostních silnic (čtyřpruhové komunikace pro motorová vozidla) => liší se technickými parametry
- dálniční síť
 - D 1 – Praha – Jihlava – **Brno** – Přerov – Lipník n. Bečvou
 - D 2 – Brno – Břeclav – **ČR/SR** – (Bratislava)
 - D 3 – Praha – Tábor – **České Budějovice** – ČR/Rakousko
 - D 5 – Praha – **Plzeň** – Rozvadov – ČR/SRN
 - D 8 – Praha – Ústí n. Labem – **ČR/SRN**
 - D 11 – Praha – **Hradec Králové** – Trutnov – ČR/Polsko
 - D 47 – Lipník n. Bečvou – Ostrava – ČR/Polsko
- rychlostní silnice – 12 v rámci celé ČR (R 1 – okruh Praha)
- hlavní cíl výstavby
 - postupné zlepšení stavu a vybavenosti silniční sítě
 - kvalitní napojení naší silniční sítě na mezinárodní silniční síť
- důležité
 - dostavba dálnic a rychlostních komunikací
 - úprava silnic v okolí hraničních přechodů
 - obchvaty měst
- financování
 - státní rozpočet
 - úvěry ze zahraničních i domácích peněžních ústavů
 - celoplošný poplatek za užívání komunikací
 - program PHARE
 - půjčky od Evropské investiční banky
- z hlediska tranzitní silniční nákladní dopravy → ČR patří mezi nejvíce dopravně zatížené státy Evropy
 - geografická poloha
 - význam území
- řada mezinárodních silničních tras (přepravních zátěžových proudů evropské MKD)
 - značení
 - E + dvouciferné číslo
 - nejdůležitější končí 0 nebo 5
 - „sever – jih“ → lichá, „západ – východ“ → sudá
 - doplňková síť – trojčíferná čísla
 - nejvýznamnější jdoucí přes ČR
 - E 50 (SRN – Rozvadov – Plzeň – Praha – Jihlava – Brno – Starý Hrozenkov – SR), E 55 (SRN – Cínovec – Teplice – Praha – Tábor – ČB – Dolní Dvořiště – SR), E 65 (Polsko – Harrachov – Turnov – Ml. Boleslav – Praha – Jihlava – Brno – Břeclav – SR), E 75 (Polsko – Č. Těšín – Mosty u Jablunkova – SR)
 - řada dalších

Silniční hraniční přechody ČR

- některé přepravní omezení
- bez omezení
 - Rak. – Dolní Dvořiště, Halámky
 - SR – Starý Hrozenkov, Břeclav
 - Polsko – Náchod, Harrachov
 - SRN – Rozvadov, Cínovec

Podmínky provozu vozidel a provoz na pozemních komunikacích

Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích

- zákon č. 38/1995, o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích + vyhlášky
 - č. 102/1995, o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích => změna a doplnění vyhláškami MDS č.299/1996 a č.4/1998 => dnes nová (č.301/2001)
 - č. 103/1995, o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel => změna a doplnění vyhláškou MDS č.322/1997 => dnes nová (č.392/2001)
 - evidence vozidel provozovaných na poz.kom. – zákon č.12/1997, o bezpečnosti a plynulosti provozu vozidel na poz.kom.
 - zákon č.56/2001, o podmínkách provozu vozidel na poz.kom.
 - jednotné a komplexní právní úpravy podmínek způsobilosti silničních vozidel k provozu na pozemních komunikacích a způsobu prokazování této způsobilosti
 - ...
 - registr silničních vozidel
 - okresní úřad
 - doklady o registraci – technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla
- vyhláška MDS č.243/2001, o registraci vozidel

Silniční vozidla provozovaná na pozemních komunikacích

- silniční vozidlo – vyrobené a určené k provozu na pozemních komunikacích
- jiné vozidlo – vyrobeno k jiným účelům, ale může být na pozemních komunikacích provozováno
- dělení vozidel (zákon č.56/2001)
- kategorie vozidel – podle doporučení Souhrnné rezoluce o konstrukci vozidel EHK/OSN – R.E.3
 - N
 - motorová vozidla určená pro přepravu věcí, která mají nejméně čtyři kola
 - N1 – max. celková hmotnost 3,5 t
 - N2 – celková hmotnost 3,5 t – 12 t
 - N3 – celková hmotnost nad 12 t
 - i speciální automobily určené pro vykonávání určitých prací (např. tahače)
 - poměr mezi výkonem motoru a celkovou hmotností – min. 5,9 kW/t
 - adhezni tlak poháněných náprav – určovaný z celkové hmotnosti
 - další charakteristiky
 - O
 - přípojná vozidla (používané pro přepravu věcí/osob, nemá vlastní zdroj pohonu, zpravidla nemá hnací nápravy, určeno k tažení motorovým vozidlem)
 - O1 – jedna náprava, celková hmotnost max. 0,75 t
 - O2 – celková hmotnost max. 3,5 t
 - O3 – celková hmotnost 3,5 t – 10 t
 - O4 – celková hmotnost nad 10 t
- návěs
 - tažené vozidlo, jehož náprava/y jsou umístěny za těžištěm vozidla a které je vybaveno spojovacím zařízením umožňujícím přenášet vodorovné a svislé síly na tažené vozidlo
 - klasifikace do kategorií – určující součet povoleného zatížení náprav
 - druhy
 - plachtový – jedna vrstva 34 europalet / „Jumbo“ / nízkoložné typy („Low Deck“)
 - skříňový – běžný, izotermický, chladicí či mrazicí, ...
 - kontejnerové šasi – 2 × 20', 1 × 40', 1 × 45' (speciální výsuvný rám), i HC
 - cisternový – různý objem, počet komor, ...
 - silo
 - přeprava živých zvířat
 - ...
 - charakteristiky

- měrné zatížení ložné plochy (kg/m^2) nebo měrné zatížení ložného prostoru (kg/m^3)
- celková velikost ložné plochy (m^2) / ložného objemu (m^3)
- pérování – vzduchové, mechanické (listové)
- další – např. možnosti fixace, větrání, ...
- trimování – rozdělení návěsu → horizontální i vertikální
- přívěs
 - tažené vozidlo nejméně s jednou nápravou, vybavené spojovacím zařízením, které se může pohybovat svisle a řídí směr přední nápravy nebo náprav a které nepůsobí významným svislým zatížením na tažené vozidlo
 - druhy, charakteristiky → jako návěs
 - nákladník + přívěs => souprava
- limity
 - nápravové tlaky + rozložení
 - celková hmotnost
- rozměry vozidel a jízdních souprav (včetně nákladu)
 - celková šířka – 2,55 m (2,60 m – vozidla s tepelně izolovanou nástavbou)
 - celková výška – 4,00 m
 - celková délka jednotlivého vozidla (s výjimkou návěsu) – 12,00 m
 - celková délka jízdní soupravy (+ přesně definované podmínky)
 - tahač s návěsem – 15,50 m (16,50 m – dodržení zvláštních podmínek)
 - samostatný návěs – nestanoveno
 - vzdálenost osy královského čepu od konce návěsu – max. 12 m
 - motorové vozidlo s jedním přívěsem – 18,00 m (18,35 – dodržení zvláštních podmínek)
 - motorové vozidlo se dvěma přívěsy nebo návěs s jedním přívěsem – 22,00 m
 - poloměr kružnice (střed – královský čep → na tahači točna/točnice) – tzv. přední obrysový poloměr
 - nutno vepsat max. vzdálenost rohů návěsu → bezpečné zatočení
 - max. 2,04 m
- hmotnosti
 - nerovnoměrné rozložení okamžité hmotnosti (pravá – levá) – max. 15%
 - měrný tlak nápravy (mezi vozovkou a otiskem vzorku pneumatiky)
 - statické zatížení do 10 t – max. 1 000 kPa
 - statické zatížení nad 10 t – max. 800 kPa
 - celková hmotnost vozidla v provozu – max. překročení o 3% (znečištění – bláto, ...)
 - celková hmotnost (součet pohotovostní a užitečná)
 - návěsové soupravy – součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy
 - pohotovostní hmotnost – kompletně vybavené vozidlo před naložením (povinné nářadí a výbava, plná zásoba provozních hmot, trvale připojené pomocné a pracovní zařízení, ...)
 - užitečná (užitná) hmotnost – náklad, osoby a přechodně připojené pomocné nebo pracovní zařízení → kolik může být naloženo
 - okamžitá hmotnost – zjištěná v daném okamžiku při provozu
 - podle vyhlášky MDS č.301/2001
 - největší povolená hmotnost – se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích → v ČR 40 t / 42 t (celková hmotnost)
 - největší technicky přípustná hmotnost na nápravu – odpovídající statickému svislému zatížení, kterým působí náprava na povrch vozovky
 - největší technicky přípustná hmotnost vozidla – daná konstrukcí a hmotností nákladu
 - největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy – součet největších přípustných hmotností tažného vozidla a přípojných vozidel
 - zapojení vozidel do souprav a jejich provoz
 - podle konstrukční rychlosti (do/nad 30 km/hod) dány násobky okamžité váhy tahače → 2,5/1,5
 - rovnoměrné rozložení a zajištění nákladu (není univerzální postup → každý řidič svůj)

- ...
=> viditelné tendence ke zvyšování rozměrů i hmotnosti

Provoz na pozemních komunikacích

- zákon č. 361/2000, o provozu na pozemních komunikacích
 - převádí výkon správních činností na MD ČR (z Policie ČR a MV ČR) + některé působnosti okresní úřady
 - výrazné změny – přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

+ několik prováděcích vyhlášek (č. 30/2001)

Časová a rychlostní omezení silničního provozu nákladního provozu

- časová
 - dálnice, I. třída
 - Ne, dny pracovního klidu – 00.00 – 22.00 hod (celoročně)
 - Pá – 17.00 – 21.00 + So – 07.00 – 20.00 hod (1.7. – 31.8.)
 - + další
 - neplatí pro vozidla v kombinované přepravě, se zbožím podléhající rychlé zkáze, s hospodářskými zvířaty, k přepravě pohonných hmot (k plynulému zásobování), ...
 - možno udělit výjimku (nejdéle na rok) → okresní úřad nebo MD ČR
 - snaha o celoevropské sjednocení × zatím ne => nutno hlídat
- rychlostní
 - do 3,5 t / nad 3,5 t
 - obce – 50 km/hod / 50 km/hod
 - mimo obec – 90 km/hod / 80 km/hod
 - dálnice a rychlostní silnice – 130 km/hod / 80 km/hod

Právní úprava podnikání v MKD

- obchodní zákoník, živnostenský zákon
 - vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, soustavně, za účelem dosažení zisku
 - fyzická i právnická osoba
 - odpovědný zástupce – fyzická může, právnická musí
 - živnosti
 - ohlašovací
 - koncesované
 - odpovědného zástupce musí schválit živnostenský úřad
 - nutno splnit všeobecné i zvláštní podmínky
 - patří sem silniční motorová doprava včetně dopravy nákladní
- zákon č. 111/1994, o silniční dopravě (→ novelizace)
 - obecně podmínky pro provozování silniční dopravy
 - podmínky získání oprávnění, práva a povinnosti, působnost orgánů státní správy
- řada dalších zákonů upravující vztahy v silniční dopravě
- dělení
 - provozování silniční dopravy pro vlastní potřeby (tzv. neveřejná doprava)
 - kdokoli, kdo dodržuje zákonem stanovené podmínky pro provoz silničních vozidel
 - provozování silniční dopravy pro cizí potřeby (tzv. veřejná doprava)
- dopravce (ve smyslu zákona)
 - provozovatel silniční dopravy
 - fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu pro vlastní potřeby nebo silniční dopravu pro cizí potřebu podle tohoto zákona

Silniční doprava pro vlastní potřeby

- doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních předpisů
- oprávnění dáno zákonem → vznik v závislosti na druhu podnikatelské činnosti
 - dnem ohlášení živnosti
 - dnem doručení rozhodnutí o udělení koncese (fyzické osoby)

- dnem zápisu do obchodního rejstříku (obchodní společnosti, zahraniční osoby)
- není nutno prokazovat zvláštní způsobilost nebo spolehlivost (ani při provozování MKD)
- povinnost plnit stanovené povinnosti a povinnosti vyplývající z předpisů o bezpečnosti silničního provozu, o bezpečnosti práce, ...
- MKD – navíc dodržovat a plnit požadavky vyplývající z platných mezinárodních smluv
- závodová doprava
 - pro vlastní potřeby a na vlastní účet, realizována provozovatelem za splnění podmínek
 - přepravovaný náklad majetkem provozovatele, nebo jím koupen, prodán, pronajat, vyroben, získán, opraven
 - účelem cesty přeprava nebo stěhování nákladu k nebo od provozovatele
 - vozidla řízena zaměstnanci provozovatele
 - vozidla ve vlastnictví nebo nájmu provozovatele, nebo nákup na splátky nebo pronájem bez osádky
 - doprava jen přidružená činnost
 - specifika + různé posuzování v různých státech

Silniční doprava pro cizí potřeby

- doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, právní vztah založený přepravní smlouvou (smlouvou o přepravě věci)
- dělení
 - doprava provozovaná jako předmět podnikání
 - doprava pro cizí potřeby, která není podnikáním
- oprávnění – vznik na základě státního povolení živnostenským úřadem nebo dopravním úřadem (nejde-li o provozování živnosti)
- podmínky
 - dobrá pověst
 - odborná a finanční způsobilost
 - koncese (živnostenský úřad) / povolení (dopravní úřad)
 - uchazeč nemusí splňovat podmínky 1 a 2 pokud zajistí, aby je splňovala jiná, jím ustanovená a jemu odpovědná, osoba
- odborná způsobilost
 - soubor odborných znalostí vztahujících se k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby a schopnost uplatnění těchto znalostí při jejím provozování
 - stanovena MD ČR pro jedenáct druhů dopravy
 - nákladní mezinárodní silniční doprava → nutno prokázat prakticky každý (i do 3,5 t)
 - prokazování – osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z předmětů stanovených prováděcím předpisem (⇒ zkoušky se skládají před dopravním úřadem)
 - zkouška
 - prokázání znalostí právních předpisů – silniční doprava, bezpečnost silničního provozu, bezpečnost práce, ceny, daně a daňové řízení, pojištění, ...
 - prověření znalostí základních obchodních vztahů, technických a bezpečnostních znalostí
- finanční způsobilost
 - schopnost dopravce zajistit zahájení a řádný provoz silniční dopravy
 - prokazuje každý dopravce MKD provozující činnost vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5t (mimo speciální vozidla)
 - pouze pro motorová vozidla, ne návěsy a přívěsy
 - prokazována obchodním kapitálem → objem dostupných finančních prostředků a provozní kapitál a rezervy na jeden rok provozu
 - způsob prokazování upraven vyhláškou MD č.366/1999 → ne finanční charakter
 - stanovení účetní hodnoty vlastního jmění – upřednostňováno
 - ručitelská smlouva (finanční ústav, leasingová společnost, třetí osoba)
 - podle doporučení Směrnice Rady ES č.98/76 (z října 1998)
 - disponibilní kapitál a rezervy min. 9 000 eur na první vozidlo + 5 000 eur na každé další → 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo

- veškerá vozidla dopravce, která má v evidenci dopravního úřadu
- nesleduje vlastnictví vozidla
- prokazuje se dopravnímu úřadu => vydá potvrzení (nutná součást koncese)
- kontrolovat může také ČESMAD BOHEMIA při vydávání zahraničních vstupních povolení
- ne trvalý charakter → nutno každoročně obnovovat

Silniční doprava pro cizí potřeby, která není podnikáním

- splnění přepravní smlouvy uzavřené příležitostně nebo ojediněle osobou, která jinak neprovozuje silniční dopravu výdělečně
- na základě přepravní smlouvy, která však nevykazuje znaky podnikání stanovené obchodním zákoníkem – není provozována samostatně, soustavně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem zisku
- oprávnění na základě povolení uděleného dopravním úřadem
 - druh dopravy, počet přepravních výkonů nebo doba, počet a druh vozidel

Silniční doprava pro cizí potřeby jako předmět podnikání

- živnost (právnícké i fyzické osoby)
- povinnosti a podmínky
 - živnostenský zákon (č.455/1991)
 - zákon o silniční dopravě (č.111/1994 → novela č.150/2000)
- koncese
 - vydává živnostenský úřad
 - druh podle druhu dopravy → MKD – koncese k silniční motorové dopravě nákladní
 - podmínky – živnostenský zákon
- všeobecné podmínky
 - bezúhonnost
 - věk nejméně 18 let
 - způsobilost k právním úkonům
 - fyzická osoba – žadatel o koncesi
 - právnická osoba – osoba odpovědná za řádný provoz živnosti, členové statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční osoby
- zvláštní podmínky (za zákona č.111/1994)
 - dobrá pověst
 - odborná a finanční způsobilost
- nemůže provozovat osoba
 - na jejíž majetek byl prohlášen nebo ukončen konkurz (3 roky)
 - které byl udělen trest zákazu činnosti týkající se provozování živnosti (po dobu trvání)
- žádost podávána na živnostenský úřad
 - předkládá žádost dopravnímu úřadu k zaujetí stanoviska => závazné
 - možnost stanovení podmínek provozování živnosti (např. územní, časové omezení, ...)
 - rozhodnutí o neudělení musí být odůvodněno + možnost odvolání
- vznik oprávnění provozovat – dnem právní moci rozhodnutí o udělení koncese/dnem zápisu do obchodního rejstříku
- průkazy oprávnění
 - koncesní listina
 - osvědčení o živnostenském oprávnění (vydávané na žádost podnikatele)

Další povinnosti dopravce – podnikatele

- vyplývají ze zákona č.111/1994 a z mezinárodních mnohostranných dohod
- používat motorové vozidlo registrované v ČR se státní poznávací značkou ČR (× neřeší návěs či přívěs → možno zahraniční)
- pravidelná školení a přezkušování svých řidičů z pravidel silničního provozu
- pravidelné lékařské prohlídky
- vedení záznamů o době řízení a bezpečnostních přestávkách => zajištění potřebných dokladů ve vozidle
- záznamy o přepravovaném nákladu (nákladní list CMR)

- označení tahačů a nákladních vozidel (celková hmotnost nad 3,5 t) obchodními jmény
 - v každém vozidle doklad o oprávnění k podnikání
 - ...
- + další předpisy – požární, bezpečnostní, ...

Poplatky a daně v MKD

- daňové povinnosti běžných podnikatelů (daň z příjmu, ...) + další charakteristické daně
- úhrada tzv. fiskálních poplatků hrazených dopravci MKD

Silniční daň (daň z vlastnictví nebo užívání motorového vozidla)

- upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční (→ novelizace)
- poplatník – uživatel (provozovatel, resp. držitel) vozidla určeného k podnikání => i když není vlastník
- v případě soupravy vozidel → každá část soupravy zvlášť
- tzv. státní princip → platí se v místě registrace
- úloha celních orgánů
 - podle zákona č. 19/1993 Sb., celní zákon
 - správa silniční daně u zahraničních osob
 - vybírají silniční daň u motorových vozidel evidovaných v zahraničí a používaných k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti => nákladní vozidla a tahače s celkovou hmotností převyšující 3,5 t (+ jejich přívesy a návěsy)
 - evidence v různých státech (souprava) => posouzení každé části soupravy zvlášť
 - evidence ve státě, které vybírá silniční daň a nachází se v ČR v dlouhodobém pronájmu → poplatník povinen předložit potvrzení o zaplacení × celní orgány daň vyberou
 - poplatník – FO nebo PO užívající vozidlo evidované v zahraničí na území ČR (zpravidla řidič)
- výše daně
 - podle
 - obsahu motoru – osobní
 - počtu náprav / maximální celkové hmotnosti – nákladní
 - vozidla registrovaná před koncem roku 1989 => zvýšení sazby o 15%
 - prokazování – údaje zapsané v technických průkazech nebo na zvláštních k tomu určených formulářích
- osvobození od silniční daně
 - vozidla pobývající ve zdaňovacím období mimo ČR nepřetržitě alespoň 183 dní => musí být věrohodně dokázáno
 - zkušební vozidla se zvláštní přidělenou SPZ
 - vozidla operující v kombinované přepravě – do celkové vzdálenosti 50 km ujeté po silnici
 - možnost daňových úlev i za jiných podmínek

Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic

- platí na dálnicích a rychlostních silnicích
- zákon č. 13/1997, o pozemních komunikacích
- označení vozidel – dálniční známka platná pro příslušné časové období (dvoudílný kupon) => důkaz zaplacení uživatelského poplatku
- poplatek
 - určen na výstavbu a údržbu dálnic a rychlostních komunikací v ČR
 - směřován do speciálního fondu
 - celoroční, měsíční, týdenní
 - pro vozidla do celkové hmotnosti 12 t (× mýto)
 - dvě cenové kategorie – do 3,5 t, od 3,5 t do 12 t

Mýto

- nad 12 t
- více viz dopravní telematika nebo zpoplatnění dopravní infrastruktury

Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv

- patří mezi tzv. nepřímé daně
- pro dopravce MKD – neodčitatelná daň
 - začleněna do celkové ceny pohonných hmot
 - zahrnuta i do základu pro výpočet DPH
- v ČR od ní osvobozena mezinárodní říční doprava a mezinárodní i vnitrostátní letecká doprava
- v současné době největší část fiskálních příjmů z provozu MKD
- tzv. územní princip zpoplatnění → platí se tam, kde se tankuje
- problém – různé úrovně v jednotlivých zemích => palivo se nenakupuje ve státě spotřeby => nepřispívá na náklady vozidlem použité infrastruktury
- využívají se k odstraňování, resp. zmírňování negativních dopadů dopravy

Daň z přidané hodnoty (DPH)

- MKD „zboží a peněz“
 - pro účely DPH → přeprava dopravním prostředkem
 - z místa v zahraničí do místa v zahraničí přes tuzemsko
 - z místa v zahraničí do místa v tuzemsku (a naopak)
 - podléhá osvobození od povinnosti uplatňovat DPH na výstupu
 - plátce uskutečňující MKD zboží a peněz a plátce poskytující službu související s mezinárodní přepravou mají nárok na odpočet DPH při vstupu
- zákon č. 588/1992 Sb., o DPH → novelizace (účinnost od 2001) – řada novinek
 - čistí zasílatelé – omezení možnosti podílet se na uplatňování osvobození od DPH
 - uplatnění přejímací sazby (neuvedení konkrétní výše zasílatelské odměny) – nemožnost osvobození MKD (resp. celé přepravy) od DPH

Poplatky a daně hrazené dopravci MKD mimo ČR

- výdaje mimo již výše uvedené → dopravci jim podléhají i mimo území ČR

Proclení pohonných hmot a refundace DPH za pohonné hmoty

- z ČR a do ČR možno bezcelně provézt 200 l pohonných látek, které jsou v hlavní nádrži vozidla
 - mezivládní dohodou může být upraveno jinak
 - stejná úprava běžná i pro ostatní evropské státy
- vracení (refundace) DPH za pohonné hmoty
 - mohou uplatnit naši dopravci na pohonné hmoty zakoupené v některých státech
 - např. ve všech členských státech EU
- sazby DPH – různé v různých státech

Uživatelské poplatky

- v EU zavedeny jako doplněk platby mýta, tam kde jeho platba nebyla možná nebo žádoucí
- zpravidla vztaženy na všechny dálnice nebo silnice dálničního typu
- zpravidla odvozeny z konkrétní doby používání infrastruktury a ne z ujeté vzdálenosti
 - jen přibližné určení vztahu ke skutečnému užití infrastruktury
- výhoda – menší překážka dopravního provozu (není třeba stavba mýtnic, ...)
- směrnice EU – stanovuje jejich maximální roční sazbu
- zaplacení uživatelského poplatku se prokazuje nálepkou na čelním skle vozidla
- členské státy EU – každý stát odpovědný za uplatnění poplatků na svém území na domácí i zahraniční dopravce
- odlišnosti států
 - délka platnosti – rok, měsíc, týden, den
 - podle hmotnosti vozidla (počtu náprav)
- placen jedním specifickým vozidlem → nemůže být převeden z jednoho vozidla na druhé

Mýtné

- zavedení zpravidla vyžaduje vícenáklady → výstavba a provoz mýtnic, popř. i jiných staveb
- zpoplatnění užití dálnic nebo jiných jednotlivých investičních či provozně nákladných úseků infrastruktury
- zpravidla diferenciací do několika pásem (3 až 5)
- odlišnosti podle jednotlivých států → různé finanční náklady na budování a údržbu silnic

Charakteristika silniční nákladní přepravy

- nejprogresivněji se rozvíjející dopravní obor → neustále rostoucí podíl na světovém přepravním trhu
- výhody – relativní rychlost, dostupnost, operativnost, rychlá přizpůsobivost změnám poptávky, schopnost realizovat přepravy „z domu do domu“
- problémy – negativní vliv na životní prostředí, vysoká nehodovost
- dělení z komerčně-organizačního hlediska
 - celovozová přeprava
 - celovozová zásilka – přeprava jednomu odesílateli jednou jízdou vozidla, kdy celková hmotnost nákladu přesahuje 2,5 t
 - příkládka
 - kusová zásilka přepravovaná společně s jinými zásilkami pro jiného odesílatel jedním dopravním prostředkem
 - za účelem lepšího využití dopravního prostředku
 - sběrná služba
 - přeprava kusových zásilek „z domu do domu“ → sdružování a rozdužování ve sběrných střediscích
 - mezi sběrnými středisky přeprava jako celovozová
 - svoz a rozvoz od/k přepravci podle předem daného přepravního řádu (včetně tarifních podmínek)
 - dopravce/zasílatel provozující sběrnou linku zpravidla zajišťuje komplexní přepravní služby v rámci tzv. atrakčního obvodu
 - nadgabaritní přeprava → součást tzv. speciálních přeprav (+ živá zvířata, nebezpečné věci a látky, zboží pod kontrolovanou teplotou)
 - nadgabaritní zásilka
 - přesahuje
 - povolenou hmotnost vozidla
 - povolené osově (nápravové) tlaky
 - maximální povolené rozměry
 - k její realizaci zpravidla potřeba povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace
 - někdy třeba zvláštní dopravní technika (podvalníky, tahače, ...)
- mezinárodní silniční nákladní doprava
 - relativně samostatná část silniční nákladní přepravy
 - majoritní část – vozidla o užitné hmotnosti nad 3,5 t => mezinárodní kamionová doprava (MKD)

Instituce v mezinárodní silniční dopravě

IRU – Mezinárodní silniční unie (International Road Transport Union)

- nejvýznamnější mezinárodní organizace v oblasti mezinárodní silniční dopravy
- 1948 – Ženeva → zástupci státních a zemských organizací silniční dopravy
- od 1949 – statut poradního orgánu Hospodářské a sociální rady OSN
- základní poslání
 - soustřeďování a zastupování podnikatelských, ale i národohospodářských zájmů spojených s mezinárodní silniční dopravou osob a zboží
- přibližně 150 aktivních členů → národní organizace dopravců (ČR – ČESMAD BOHEMIA) + řada přidružených členů
- úzké vazby na další mezinárodní organizace (EU, CEMT, ...)
- mezinárodní ručící organizace v režimu TIR
- dvě řídicí rady
 - Rada pro nákladní dopravu a Rada pro osobní dopravu
 - reprezentovány vrcholnými orgány

- zabývají se stanovováním hlavních zásad činnosti celé organizace a její vnitřní organizační strukturou
 - výkonný orgán (v sídle IRU – Ženeva)
 - prezidium
 - generální sekretariát
 - nejvyšší představitel – generální tajemník
 - stálá kancelář při EU v Bruselu
 - několik pracovních komisí s různým odborným zaměřením
 - mezinárodní technický výbor
 - komise pro otázky sociální, celní, právní, statutární
 - komise pro BESIP (bezpečnost silničního provozu)
 - finanční výbor
 - spojovací výbor živnostenských podnikatelů v silniční dopravě
 - spojovací výbor pro závodovou dopravu
 - znalecké skupiny → nejrůznější otázky (kombinovaná doprava, celní, ...)
 - mezinárodní kongres IRU
 - každé dva roky
 - účast členů (i přidružených) i zástupců nejdůležitějších mezinárodních, státních i soukromých organizací a orgánů
 - závěry slouží jako podklad pro činnost v dalším období
 - oblast MKD
 - mezinárodně unifikovaná právní úprava oblasti smluvních přepravních vztahů
 - zjednodušení celních formalit
- => mnohostranné úmluvy
- Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR)
 - Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
 - další problematiky
 - postupné uvolňování povolovacích systémů pro MKD
 - daňové zatížení (dvojí zdanění)
 - pracovní vztahy v mezinárodní silniční dopravě osob a zboží
 - diplomy (na 1 rok) pro nejlepší řidiče + čestná cena řidiči za zvlášť odvážný čin
 - vědecké studie → možnosti zavedení sjednocených pravidel v některých oblastech
 - problematika odborného vzdělávání → Akademie IRU

Transfrigoroute International (TI)

- mezinárodní nákladní silniční přeprava zboží pod kontrolovanou teplotou
 - speciální přepravy zkazitelných potravin (nejen)
 - požadavky na dopravní a přepravní prostředky k těmto přepravám určené
- 1955 – Paříž (původně TE) → sídlo – Bern (Švýcarsko)
- tvořeno asi 30 tzv. národními skupinami
 - založené v jednotlivých státech
 - sjednocení pravidel a podmínek přeprav MKD zboží pod kontrolovatelnou teplotou
 - ochrana společných zájmů dopravců MKD v této oblasti
- vznik podle švýcarského občanského zákoníku → řídí se jím při své činnosti
- struktura
 - prezidium
 - výkonný orgán Shromáždění delegátů
 - řídí všeobecnou agendu
 - prezident, tři viceprezidenti, členové
 - Shromáždění delegátů
 - nejvyšší orgán
 - politika organizace, zásadní rozhodnutí, přijímá nové členy, volí člena prezidia, schvaluje statut organizace
 - Generální sekretariát

- realizace usnesení hlavních orgánů, koordinace orgánů, vztahy s ostatními mezinárodními organizacemi
- členství
 - právnické i fyzické osoby splňující příslušné podmínky → různé podle druhu členství
 - řádné (MA)
 - přidružené v CCT
 - ve FCI
 - mimořádné (ME)
 - korespondenční (MC)
- základní cíle a hlavní úkoly
 - využívat všech vhodných prostředků k podpoře rozvoje dopravy snadno zkazitelných potravin a výrobků
 - všechny chlazené, zmrazené nebo hlubokozmrazené potraviny zmiňované v přílohách Dohody ATP
 - jiné potraviny a výrobky, které na základě svých vlastností nebo stavu a v souladu s přáním přepravce musí být přepravovány za určité teploty
 - všechny potraviny, i když nemusí být dopravovány za určité teploty
 - všechny kapaliny přepravované speciálními cisternovými vozidly za řízené teploty
 - spojovat soukromé a právnické osoby zainteresované na této dopravě a přispívat k vytváření národních skupin
 - úzce spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi a koordinovat s nimi činnost
 - připravovat doporučení, rezoluce a směrnice ke zlepšení
 - činnosti firem chladírenské dopravy
 - odborné výchovy jejich pracovníků
 - podmínek a záruk nabízených zákazníkům
 - silničního provozu speciálních vozidel dopravujících zkazitelné zboží
 - speciálních vozidel, jakož i jejich konstrukce a příslušenství
 - komplexní kvality přepravních služeb
 - informovat uživatele a veřejnost o nabídkách a možnostech dopravy zkazitelných potravin
 - koordinovat prezentační a propagační akce
 - organizovat výměnu zkušeností mezi členy
 - zprostředkovat a působit poradensky jako organizace mající konzultační statut Evropské hospodářské komise OSN a dalších mezinárodních organizací
 - spolupracovat s odbornými organizacemi a asociacemi z oboru chlazení
- dvě významné odborné složky

Poradní technický výbor (CCT)

- poradní členové organizace, výrobci chladírenských vozidel a zařízení, obalové techniky, pojišťovny, ...
- problémy vývoje, výroby, unifikace, běžného využívání dopravní a přepravní techniky
- posun od řešení technických zvláštností jednotlivých zařízení k širšímu řešení potřeb a zájmů dopravců
- sjednocování národních technických předpisů → spolupráce na vytváření příslušných direktiv EU
- certifikáty kvality
 - již od 1957 Expertní skupinou Výboru
 - pro schválené a osvědčené produkty → splňují kritéria kvality, bezpečnosti, ekologických požadavků, ...

Frigoclub International (FCI) – od 1985

- zájmová asociace jednotlivých členů národních skupin
 - vstoupit může každý člen národní skupiny (s jejím souhlasem)
- cíl – podpora podnikatelských aktivit a rozšíření spolupráce mezi podniky
- snaha o celkové zefektivnění aktivit → výměna informací, zkušeností, ...
- komerční spolupráce – burzy nákladů → efektivní využívání používaných dopravních kapacit
- posílání

- zlepšit a zintenzivnit kontakty mezi podniky (členy národních skupin)
- zdůraznit činnost ve společném trhu EU
- stimulovat obchodní spolupráci
- provádět obchodní analýzy informací diskusemi o cenách a dalších otázkách důležitých pro firmy
- napomáhat výměně zboží v zájmu lepšího využití kapacity vozidel => burzy
- podporovat technickou spolupráci včetně vzájemné pomoci v případech technických problémů
- odstraňovat problémy na hranicích, daňové, technické či právní obtíže
- zajišťovat spolupráci s technickým výborem CCT
- spolupráce na systému mezinárodního sjednocování přepravních a dalších podmínek + ekologické aktivity

Vztah dopravců MKD ČR k TI

- 1978 – zájmové sdružení našich dopravců MKD (ČESMAD) členem TI → problém po rozpadu (ČR/SR)
- česká národní skupina TI → sídlo – ČESMAD BOHEMIA v Praze
- za určitých předpokladů možnost podílet se na aktivitách (burzy, informace, ...)

Další vybrané instituce v mezinárodní silniční dopravě

- Mezinárodní silniční federace (IRF)
 - sídlo – Ženeva
 - silniční hospodářství
 - členové – silniční správy a organizace zabývající se výstavbou silnic
- Stálé mezinárodní sdružení silničních kongresů (AIPCR)
 - oblast automobilové dopravy a silničního hospodářství
 - celosvětová působnost
 - 1908 – Paříž
 - charakter smíšené organizace → vlády, veřejné instituce, osoby právnické i soukromé
 - rozšiřování informací o vědeckotechnickém pokroku v oblasti výstavby silnic, mostů, silničního ruchu

Zájmová sdružení silničních dopravců v ČR

- sdružování po roce 1989 → do té doby silná kontrola ze strany státu
- prudký nárůst podnikatelů v silniční dopravě → dnes přibližně 22 500 registrovaných nákladních automobilů (83% v MKD)
 - vozový park jeden z nejmodernějších a největších v Evropě
 - od 2.pol.90let – postupné snižování počtu podnikatelů (fyzických osob) a nárůst středních a větších dopravních firem
- MKD → integrace dopravních firem
- mezinárodní silniční doprava – registrovaná živnostenská profesní společenstva
 - ČESMAD BOHEMIA
 - Společenství autodopraců Čech a Moravy
 - asi 800 firem – převážně menší a střední podnikatelé
 - 1998 – založili Transcentrum, a.s. → středisko služeb pro dopravce
 - Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě
 - oficiální představitel zaměstnavatelské a podnikatelské sféry ve všech dopravních oborech
 - sekce silniční dopravy a podnikových doprav
 - v Radě dopravy ČR a dopravní komisi parlamentu ČR
 - Svaz průmyslu a dopravy ČR
 - zájmy zaměstnavatelů ve vztahu k orgánům státní správy a k odborům
 - nejsilnější podnikatelský svaz
 - Svaz spedice a logistiky ČR
 - nejvýznamnější svaz v oblasti spedice

- zástupce speditérů ve FIATA
- smlouva o spolupráci s ČESMAD BOHEMIA
- Sdružení podnikatelů ČR
- Odborový svaz dopravy
- Unie řidičů z povolání
- Moravskoslezský svaz autodopravců
- Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska
- Cech mezinárodní kamionové dopravy ČR
- Asociace podniků a společností ČSAD Středočeského regionu
- Unie mezinárodní automobilové dopravy

ČESMAD BOHEMIA

- (Československé sdružení mezinárodních automobilových dopravců)
- nejstarší a nejreprezentativnější sdružení veřejných a závodových dopravců podnikajících především v mezinárodní nákladní (kamionové) a osobní silniční dopravě v ČR
- 1992 – jako nástupce ČESMAD → od 1966 (kvůli potřebě zajištění účasti ČSSR na mezinárodních aktivitách → členství v IRU, Dohody CMR a TIR, ...)
- po 1989 transformace (státní → soukromá) → problémy + změna charakteru a členské základny (rozšíření)
- 1992 – registrace podle zákona č.83/1990, o sdružování občanů → 1993 (řádným) členem IRU
- účel vzniku – ochrana zájmů svých členů
- téměř 2 000 dopravců → 80% podíl na dopravním trhu silniční dopravy
- cíl a poslání – přispívat k podpoře, rozvoji a prosperitě mezinárodní i vnitrostátní silniční dopravy a prosazovat zájmy podnikatelů (provozovatelů) silniční veřejné dopravy
- poskytované služby
 - funkce národního záručního sdružení podle Úmluvy TIR
 - distribuce zahraničních vstupních povolení pro MK a autobusovou dopravu
 - na základě pověření a Dohody o zabezpečení přidělování zahraničních vstupních povolení českým silničním dopravcům → uzavřená s MD ČR
 - člen IRU a TI
 - zabezpečení získávání, doplňování nebo rozšiřování odborné způsobilosti
 - profesní vzdělávání → odborné kurzy a kvalifikační školení
 - certifikace a udržování systému řízení kvality ISO 9000
 - tvorba systému informací → internet, časopis, publikace, semináře, konzultace, ...
 - zastupuje zájmy členů ve vztahu k orgánům státu a k jiným právnickým a fyzickým osobám
 - zprostředkování pojišťovací služby (→ postavení pojišťovacího agenta)
 - rezervační služby pro trajekty a pro Eurotunnel
 - zajišťování víz
 - Service Club – zisk výhod založených na klubovém členství
 - účast na mezinárodních projektech
 - ...
- struktura řídicích orgánů – volené
 - regionální princip
 - regionální shromáždění → volba zástupců do Shromáždění zástupců regionů (vrcholný orgán), Předsednictva, Revizní komise, regionálních komisí (sedm)
 - řízení a kontrola činnosti odborných sekcí a komisí
 - mezinárodní autobusová a kamionová doprava, sekce pro dopravu pod řízenou teplotou
 - celní komise, ekonomická komise, komise ADR, pro služby, ...
- činnost sekretariátu
 - Kancelář generálního tajemníka
 - zajištění administrativních prací sekretariátu → příprava podkladů na zasedání Předsednictva, právní a personální agenda, ...
 - reprezentace ve styku s orgány státní správy, jinými zájmovými a profesními uskupeními

- zastupování v rámci vztahu s veřejností a tiskem (asistent g.t. → tiskový mluvčí)
- zastřešuje činnost několika odborů
 - řízení lidských zdrojů, PR, majetkové účasti, projektové řízení
 - legislativa a mezinárodní vztahy
 - nejdůležitější
 - korespondence a komunikace s IRU a ostatními zahraničními asociacemi a sdruženími
 - harmonizace české legislativy s EU
- Divize služeb a zástupce generálního tajemníka
 - několik odborů → povolení, celní, IT, informace, služby
 - povolení
 - centrální distribuce zahraničních vstupních povolení
 - řídí ostatní poskytované služby
 - celní
 - výkon funkce národního záručního sdružení podle Záruční smlouvy o realizaci záruk ve smyslu Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
 - řešení reklamačního řízení uplatňovaného na karnety TIR českými a zahraničními celními úřady
 - neprodlené informování v případě ztráty či krádeže karnetu → Generální ředitelství cel ČR a IRU
 - centrální evidence, zpracování měsíčních objednávek, distribuce na regionální pracoviště
 - informace o systému TIR
 - archivace Závazných prohlášení dopravců MKD spolu s originály bankovních záruk
 - zpracování žádostí dopravců o přijetí do systému TIR
 - pravidelná účast na zasedání Celní komise IRU a dalších mezinárodních jednání
 - řada dalších služeb → prodej dokladů, vydávání odborných publikací, poskytování odborných a aktuálních informací, ...
- Divize ekonomiky a vnitřní správy
 - zastřešuje činnost ekonomického odboru, odboru vnitřní správy a referátu zabezpečování víz
- Školící a poradenské středisko
 - komplexní vzdělávací program pro oblast silniční dopravy
 - řidiči i management
 - všechny okruhy silniční dopravy
 - spolupráce s IRU Academy (→ získání akreditace podle standardů EU)
 - služby spojené se zaváděním, certifikací a udržením systému řízení kvality podle normy ISO 9000
- územní členění
 - sedm regionálních pracovišť
 - Praha, Brno, Ostrava, HK, Ústí n.L., ČB, Plzeň
 - vzájemná propojenost datovou sítí
 - i mimo ČR – zastoupení v Ruské federaci (v Moskvě)

Mezinárodní smlouvy v silniční dopravě

- spousta možností členění
 - podle druhu subjektů – veřejnoprávní (státy) × soukromoprávní (firmy)
 - podle počtu zúčastněných stran
 - dvoustranné (bilaterální)
 - Mezivládní dohody o silniční dopravě
 - uzavírané mezi vládou ČR a vládami dalších států
 - mnohostranné (multilaterální)
 - dohoda o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR)

- celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR
- evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
- dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
- evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Dvoustranné mezivládní dohody o mezinárodní silniční dopravě a zahraniční vstupní povolení

Mezivládní dvoustranná smluvní úprava vztahů v MKD

- v rámci EU
 - obecně Direktivy EU
 - co neupravují → možno bilaterální dohody
- vliv na přepravní trh
 - tržní instrumenty
 - restriktivní opatření (administrativní)
 - kontingenty (množství, limity, počty) zahraničních vstupních povolení, resp. povolení pro mezinárodní přepravu věcí
- zahraniční vstupní povolení
 - většinou nutný doklad umožňující našemu dopravci MKD vstup jeho dopravního prostředku na území jiného státu
 - regulují kapacitu a rozsah naší MKD
 - vychází z dvoustranných mezivládních dohod o mezinárodní silniční dopravě
 - bezprostřední dopad na exportní nebo importní schopnost celé ekonomiky
 - umožňují export dopravních služeb bez přímé vazby na obchod hmotným zbožím
 - kabotážní přeprava
 - vnitrostátní přeprava prováděná určitým dopravcem na území cizího státu
 - ne liberalizována (ani po vstupu do EU)
- smíšené komise
 - zasedání zpravidla jednou ročně
 - zabezpečují plnění konkrétních ustanovení dvoustranných mezivládních dohod
 - řešení eventuálních sporů
 - vzájemná výměna informací o rozvoji silniční dopravy
 - nejdůležitější výsledek jednání – stanovení vzájemných kontingentů vstupních povolení
 - na rok
 - princip vzájemné reciprocity
 - často konfliktní představy jednotlivých stran => ochránářská politika
 - zástupci daných států – ministerstvo, zájmová sdružení, celní správa, ... => podle potřeb
 - pracovníci MD ČR, zástupci národních svazů dopravců i další (MZV, MF, ...)
- uzavřeny mezi prakticky všemi státy Evropy a některými státy mimoevropskými
- kde nejsou – vztahy částečně řešeny prozatímními meziřesortními ujednáními
- z povoleního řízení většinou vyňata nákladní vozidla do užitečné hmotnosti 3,5 t nebo celkové 6 t (→ nepotřebují vstupní povolení)

Členění a druhy zahraničních vstupních povolení

- podle časové platnosti
 - jednorázová (singl) – jedna plná jízda do státu určení a jedna plná jízda ze země určení nebo jedna tranzitní jízda tam a zpět
 - trvalá – neomezený počet jízd v předem daném časovém období (rok)
 - povinnost zaznamenávat všechny přepravy do Záznamové knihy => vyhodnocování stupně využívání
- podle typů realizovaných přeprav (teritorií)
 - univerzální – jedna plná přeprava tam a jedna zpět nebo tranzitní jízda
 - tranzitní
 - realizace přepravy MKD přes území vydávajícího státu ve směru tam a zpět

- ne nakládka/vykládka
- loco – jedna plná přeprava do cizího státu a jedna plná přeprava zpět (může být provedena i prázdná přeprava)
- třetizemní
 - umožňuje realizovat přepravu MKD vozidlem jednoho státu ze státu druhého do státu třetího => často omezovaly (→ ochranné)
 - některé země je vyžadují jen na výstupu, ne vstupu (=> pro nakládku ne vykládku)
- příhraniční
 - většinou jednorázová (platí jen pro vymezené přechody) × trvalá → omezení přepravy do určité vzdálenosti od státní hranice na území sousedních států
 - místa nakládky a vykládky musí ležet ve vymezeném příhraničním pásmu (např. 25km)
 - někdy navíc omezení vzdálenosti „vzdušnou čarou“
 - někdy omezení na okres
- i jiné – loco pro přepravu minerálních olejů, přepravy nedělitelných zásilek, ...
- ekologická – pro ekologicky šetrnější dopravní prostředky
 - možno uplatnit pro různá zvýhodnění
 - několik kategorií – ekologické + konstrukční požadavky
 - zelené – EURO 1 → norma v oblasti emisí škodlivin („U“/EURO 0) + norma hluku („L“)
 - zelenější (superzelené) – EURO 2
 - zelenější a bezpečné – EURO 2 a bezpečné („S“) → přísnější ekologické normy + konstrukčně-technické normy
 - povinné vybavení – zadní a boční ochrana proti podjetí, zpětná zrcátka, instalace osvětlení nebo světelných signalizačních zařízení, kontrolní přístroj, omezovač rychlosti, zadní výstražné reflexní tabule pro těžká a dlouhá vozidla, brzdová soustava včetně ABS, řízení
 - EURO 3 („3“) → další zpřísnění norem
 - ...
 - jednorázová i trvalá
- povolení CEMT (CEMT – Evropská konference ministrů dopravy)
 - mnohostranný charakter
 - platnost pro všechny členské státy × pro některé teritoriální omezení (Rak., It.)
 - loco, tranzitní, třetizemní → bez jakéhokoli omezení
 - roční (kalendářní), měsíční (reálný)
 - nutnost zaznamenávat všechny jízdy do Záznamových knih
 - dále členěny podle možného použití pro kamiony splňující konkrétní požadavky na ekologická a bezpečnostní kritéria
 - nutno mít mezinárodní certifikát → trvalé umístění ve vozidle
 - týká se motorových i přípojných vozidel
 - nutno splňovat minimálně dané požadavky (možno vyšší než nižší)

Rozdělování zahraničních vstupních povolení

- problémy → pro některé relace nedostatkové
- upravuje vyhláška č.478/2000 (k zákonu o silniční dopravě)
 - pravidla přidělování zahraničních vstupních povolení MKD
 - přednostní přiděl nedostatkových povolení
 - vývoz českého zboží a dovoz zboží pro potřeby českých výrobců
 - vozidla nad 7,5 t užitečné hmotnosti
 - těžké a nadrozměrné zásilky
 - zásilky prováděné společně (podle veřejně vyhlášených podmínek)
 - zásilky vyžadující použití vozidel, která jsou svou konstrukcí určena pouze pro přepravu určitého druhu nákladu
 - vozidla splňující požadavky stanovené zvláštními předpisy a mezinárodními dohodami → z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu

- režim kombinované přepravy
- vozidla, od jejichž roku výroby uplynulo méně než sedm let
- vozidla evidovaná u výdejního místa ČESMAD BOHEMIA (déle než šest měsíců)
- nedostatek dán většinou recipročním charakterem dohod
- nutno uplatnit regulační opatření
- rozdělování trvalých zahraničních povolení a ročních povolení CEMT → Komise pro dohled nad rozdělováním zahraničních povolení MKD
 - jmenována ministrem dopravy a spojů ČR
 - zástupci svazů dopravců a orgány státní správy
- výdej povolení (distribuce) → ČESMAD BOHEMIA
 - jednorázová jako jediný v ČR → i nečlenům
 - nerozhoduje o tom komu (→ Komise pro dohled nad rozdělováním zahraničních povolení)
- nutno dávat své požadavky v přesně stanovených lhůtách → na ČESMAD BOHEMIA
 - pro jednorázová
 - každé čtvrtletí – 25 dní před prvním dnem čtvrtletí (forma Žádosti o přiděl zahraničních vstupních povolení)
 - podmínkou vrácení všech původně přidělených bez ohledu na jejich využití → větší efektivita využívání a zamezení tvorby zásob
 - pro trvalá a CEMT – do 30.listopadu předcházejícího roku
- celá agenda vedená prostřednictvím EDI → zkvalitnění, zefektivnění, zprůhlednění, urychlení
- pro opětovné přidělení vyhodnocován stupeň využívání během minulého období → dokladováno záznamy v Záznamové knize
- pro vybrané přepravy zřízena tříprocentní rezerva zahraničních povolení pro naléhavé přepravy českého zboží do daných států nebo z nich → přísná pravidla přidělování

Členské státy EU

- povolení nahrazena eurolicencí → volně loco, tranzitní i třetizemní přepravy (mimo EU → stále bilaterální dohody) × nepovolené pouze kabotáže (příprava Direktivy EU o liberalizaci)
 - může být na základě dvoustranných dohod
- eurolicence
 - doklad opravňující dopravce MKD členských států EU k provozování mezinárodní dopravy pro cizí potřebu na území států EU
 - musí každý provozující dopravní prostředky o celkové hmotnosti nad 6 t a o užitečné hmotnosti nad 3,5 t
 - charakter trvalé licence => platnost 5 let
 - vydávaná pro firmy → prvopis + opisy musí být v každém vozidle
 - vydává místně příslušný dopravní úřad na základě žádosti
 - vydání zpoplatněno (prvopis – 200 Kč, opis – 50 Kč)
- třetizemní přeprava z členského státu EU do nečlenského → nutno třetizemní povolení konkrétního nečlenského státu, u členského podle bilaterálních dohod

Přepravněprávní vztahy, přepravní smlouvy v MKD a Dohoda CMR

Charakteristika přepravněprávních vztahů v MKD

- vycházejí z řady typů smluv
- někdy nazývány závazkovými (obligačními) vztahy
- právní vztahy – dříve viz přeprava pro cizí potřebu
- úprava vztahů
 - při provádění přepravy → přepravní (dopravní) smlouvy
 - při obstarávání přepravy → zasílatelské smlouvy
- 1956 – vývojový zlom v MKD → Dohoda CMR (Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě)
 - jednotná právní úprava silniční přepravní smlouvy používané v mezinárodní silniční nákladní dopravě (resp. MKD) + jednotný, unifikovaný mezinárodní silniční nákladní list
 - pod patronací EHK OSN, ve spolupráci s IRU

- subjekty přepravněprávních vztahů – dopravce, odesílatel a příjemce (× ne subjekt přepravní smlouvy)
- zadavatel přepravy
 - zpravidla odesílatel
 - tzv. příkazce – zástupce jednající v pověření odesílatele
- dopravce
 - tzv. skutečný dopravce
 - možnost svěřit dopravu jinému (skutečnému) dopravci → smluvní dopravce
 - odpovídá jako by dopravu uskutečňoval sám
 - nemusí vůbec vlastnit ani provozovat dopravní prostředky
 - zasílatel uplatňující tzv. právo vlastního vstupu
 - zasílatelská smlouva – zatím ne mezinárodně upravena (jen doporučení FIATA)
- nejčastěji „klasický“ vztah dopravce – odesílatel
 - odesílatel
 - svěřuje zásilku dopravci k přepravě
 - odpovědnost za řádné naložení či uložení
 - poskytování potřebných dispozic týkajících se přemísťování zásilky dopravci
 - hradí přepravné (někdy důležité při posuzování odpovědnosti → paušální sazby zasílateli)
 - odesílatel může být zastoupen → příkazce (často právě zasílatel)
 - osoba, která uzavírá přepravní smlouvu s dopravcem
 - sám odesílatel nebo příjemce, nebo třetí osoba
 - předpokládá se převzetí závazků odesílatele → uveden jako smluvní strana v nákladním listu
 - × jiné prameny – reálně předává zásilku dopravci, ale nepřebírá odpovědnost za její odeslání
 - důležité je, zda je uveden v nákladním listu
- právní vztah nepodléhající ustanovení Dohody CMR
 - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
 - závazek pronajímatele přenechat za úplaty za určených podmínek nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání
 - Smlouva o provozu dopravního prostředku
 - závazek poskytovatele provozu dopravního prostředku (provozce) přepravit objednateli za úplatu náklad
 - podstatou jde o formu nájmu dopravního prostředku s posádkou
- další subjekty
 - vlastník zboží
 - nezadatelné právo vykonávat veškerá svá vlastnická práva k přepravované zásilce × nejsou předmětem přepravní smlouvy
 - oprávněný
 - může disponovat přepravovanou zásilkou podle práva vzniklého na základě jiné smlouvy
 - nejsou oprávněni udílet dopravci jakékoli dopravní příkazy (× zároveň odesílatel)
- nákladní list CMR × náložní list
 - navíc vlastnická (→ dispoziční) práva
 - ne / ano cenný (obchodovatelný) papír
 - jde / nejde se zbožím
 - problematika vztahu → zavádění multimodální přepravy

Charakteristika a obsah Dohody CMR

- ČR – již od 1975 (ČSSR) → jako nástupnický stát subsidiárně zahrnuje
- přednost před jakoukoli národní legislativní úpravou dotýkající se smlouvy o mezinárodní nákladní přepravě
- ne dohoda o mezinárodní silniční nákladní přepravě → vztahuje se pouze na problematiku některých obsahových náležitostí přepravních smluv v MKD => řada oblastí v působnosti národního práva (např. cenová problematika, postup uzavírání smluv, ...)

- nelze mimo rozsah platnosti – např. vnitrostátní silniční doprava
- přepravní smlouva – není předepsaná povinná písemná forma
- kogentní (závazný) charakter
 - přímo obsažená ustanovení nelze upravit (ani smluvně), obcházet nebo nerespektovat
 - odchylující se ujednání – neplatná a právně neúčinná × přepravní smlouva stále platná (i ostatní ujednání)
- národní právo
 - oblasti Dohodou přímo neupravené
 - někdy na ně přímo ve svém znění odkazuje
 - nejčastěji Obchodní zákoník → pozor – dispozitivní charakter (platí, pokud se strany nedohodnou jinak)
- právní spory → princip teritoriality
 - eventuální soudní spory řešeny právem státu v místě sídla právního subjektu (trvalého pobytu) dopravce
- vždy pokud je alespoň jeden ze států (místo převzetí / dodání zásilky) smluvním státem Dohody
 - po dohodě můžou i nečlenové
- úprava
 - vztahy mezi smluvními stranami (dopravce, odesílatel)
 - přiznává některá práva a povinnosti příjemci
 - doklady k přepravovanému nákladu
 - zásady odpovědnosti dopravce a odesílatele + postup při uplatňování návrhů na náhradu škody
- výjimky
 - přeprava mrtvol
 - stěhování svršků
 - poštovní přepravy
- část cesty jiný druh dopravy (moře, železnice, vnitrozemská vodní cesta, vzduch) → platí pro celou přepravu, pokud zásilka nebyla přeložena z vozidla
- odpovědnost dopravce za jednání a opomenutí svých zástupců a pracovníků a všech ostatních osob, které použije při provádění dopravy jako za vlastní

Nákladní list CMR

- základní přepravní dokument
- vždy přednost ustanovení v přepravní smlouvě (před údaji v nákladním listě)
- doklad o akceptaci přepravních podmínek CMR
- doklad o uzavření přepravní smlouvy ve smyslu ustanovení Dohody CMR
- doklad o převzetí zásilky dopravcem (→ není-li prokázán opak)
- přesný okamžik uzavření přepravní smlouvy (odkdy ustanovení závazná)
 - neřeší ani Dohoda CMR ani Obchodní zákoník ČR
 - tzv. ustanovení Silničního přepravního řádu
 - subsidiární právní smlouva, která měla vzniknout k ustanovením o smlouvě o přepravě věci v obchodním zákoníku
 - stále není → platnost Přepravního řádu z roku 1964 (mnoho úprav)
- platnost
 - vznik zpravidla podpisem smluvními stranami
- účinnost
 - den uvedený ve smlouvě
 - rámcová smlouva → potvrzení objednávky dopravcem, přistavení vozidla k nakládce, započetí vlastní přepravy, ...
 - může nabýt konkludentně – souhlasným projevem vůle
- není dáno, kdo vyplňuje → dohodou
- tři původní vyhotovení
 - podpis odesílatel a dopravce
 - první (červené) → odesílatel

- druhé (modré) → se zásilkou (pro příjemce)
- třetí (zelené) → dopravce
- další (černá) – celní orgány, zasílatel, ...
- více vozidel, různé druhy, samostatné části zásilky → právo odesílatele nebo dopravce žádat příslušný počet nákladních listů
- obligatorní údaje → úplnost a správnost by měl zkontrolovat zástupce dopravce (řidič)
 - místo a datum vystavení
 - jméno a adresa odesílatele
 - jméno a adresa dopravce
 - místo a datum převzetí zásilky a místo jejího určení
 - jméno a adresa příjemce
 - obvyklé pojmenování povahy přepravované věci a druh obalu (věci nebezpečné povahy → obecně uznávané značení)
 - počet kusů, jejich zvláštní značky a čísla
 - hrubá hmotnost zásilky nebo jiným způsobem vyjádřený objem zboží
 - náklady spojené s přepravou (dovozné, vedlejší poplatky, cla a ostatní výdaje vznikající od okamžiku uzavření smlouvy až do vydání zásilky)
 - pokyny potřebné pro celní a jiná úřední jednání
 - údaj o tom, že přeprava i přes jakoukoli opačnou doložku podléhá ustanovením Dohody CMR
- fakultativní údaje
 - zákaz překládky
 - výdaje, které hradí sám odesílatel
 - výše dobírky, která má být eventuálně vybrána při dodání zásilky od příjemce
 - udání ceny zásilky a částky vyjadřující zvláštní zájem na dodání
 - pokyny odesílatele dopravci týkající se pojištění zásilky
 - smluvená lhůta, ve které má být přeprava provedena
 - seznam dokladů předaných dopravci
 - další
- odesílatel
 - odpovědnost za veškeré výlohy a škody vzniklé v důsledku nepřesností nebo neúplností údajů v nákladním listě, nedodání všech dokladů a informací (× zavinění dopravcem)
 - právo požadovat přezkoušení hrubé hmotnosti zásilky nebo jejího množství, i přezkoušení obsahu => výsledek zaznamenán do nákladního listu
 - povinen připojit / dát doklady potřebné k celnímu a dalším úředním jednáním + poskytnout všechny požadované informace (=> dopravce není povinen zkoumat jejich úplnost a správnost)
 - oprávnění disponovat se zásilkou
- při převzetí zásilky k přepravě kontroluje dopravce zejména
 - správnost údajů o počtu kusů a o jejich značkách a číslech
 - zjevný stav zásilky a jejího obalu
- sporné – fyzická účast řidiče na nakládce / vykládce (→ musí být výslovně v přepravní smlouvě)
- dopravce (zástupce) – možnost uvést výhrady včetně jejich zdůvodnění
 - nezavazují odesílatele – leda by je výslovně uznal
 - představují změnu v důkazním břemeni → na odesílatele
 - bez nich – tzv. čistý nákladní list CMR → právní domněnka „bezvadnosti“ zásilky
- Kontrolní list CMR (Check – list CMR)
 - pomůcka pro řidiče → základní informace a pokyny
 - obsahuje eventuální možné výhrady (jejich formulace)
 - vypracována Právní komisí IRU
- dopravce
 - odpovídá jako komisionář za následky ztrát nebo nesprávného použití dokladů
 - nejvýše náhrada částky, kterou by hradil při ztrátě zásilky
- dispoziční právo

- např. zastavení přepravy, změna místa dodání, ...
- odesílatel → může být převedeno na příjemce (vyznačení v nákladním listě)
- předpoklady
 - dodání dopravci originálu nákladního listu (červený) s vyznačenými změnami dispozicemi
 - proveditelnost změn
 - nesmí mít za následek rozdělení zásilky
 - dopravce obdrží nové, přesně stanovené celní dispozice, popř. další
- zaniká předáním nákladního listu příjemci → povinnost dopravce řídit se výhradně příkazy příjemce
 - nelze-li příkazy provést → povinnost ihned vyrozumět osobu, jež je dal
- nemožnost plnění smlouvy před dojitím zásilky → povinnost dopravce vyžádat si pokyny od osoby s dispozičním právem × nedostane-li – možno činit opatření, jež považuje v jejím zájmu za nejlepší
- odmítnutí zásilky příjemcem
 - právo odesílatele disponovat se zásilkou bez vykazování se prvním exemplářem nákladního listu

Odpovědnost dopravce MKD a náhrada škody

- právo na náhradu výloh, které mu vznikly vyžádáním nebo provedením pokynů odesílatele či osoby oprávněné disponovat zásilkou × pokud nevzniknou jeho zaviněním
- odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození
 - od okamžiku převzetí k přepravě do okamžiku vydání
 - ne pokud byly zaviněny oprávněným, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi dopravcem neodvratitelnými
 - ne pokud v důsledku zvláštního nebezpečí souvisejícího s následující skutečností
 - použití otevřených vozidel bez plachet
 - chybějící nebo vadný obal
 - manipulace, naložení, uložení nebo vyložení zásilky odesílatelem / příjemcem
 - přirozená povaha určitého zboží
 - nedostatečné nebo vadné značky nebo čísla jednotlivých kusů zásilky
 - přeprava živých zvířat
 - provedení důkazního řízení náleží dopravci
 - výše náhrady při ztrátě – z hodnoty (ceny) zásilky v místě a době jejího převzetí k přepravě
 - burzovní cena, běžná tržní cena, obecná hodnota zboží stejné povahy a jakosti
 - + hradí dovozní, clo a jiné vzniklé výlohy
 - ztráta – plná výše
 - částečná ztráta – poměrný díl
 - jiné škody ne → ne ušlý zisk, ...
 - maximální výše – 8,33 SDR/ZPČ za 1 kg hrubé váhy (× částka zvláštního zájmu, sjednaná cena)
 - možnost požadovat i úroky → 5% p.a. (ode dne podání písemné reklamace)
- výše náhrady při poškození
 - částka, o kterou se snížila hodnota zásilky
 - maximálně
 - znehodnocení celé zásilky → částka vyplacená při úplné ztrátě
 - znehodnocení části zásilky → částka vyplacená při ztrátě znehodnocené části
 - nelze náhrada škody uvedením do původního stavu
- odpovídá za překročení dodací lhůty
 - nebyla-li zásilka dodána příjemci ve lhůtě sjednané v přepravní smlouvě × není-li dána → doba, kterou je možno očekávat od tzv. pečlivého dopravce
 - ne pokud byly zaviněny oprávněným, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi
 - hradí škodu jen do výše dovozního
 - uplatnění pouze písemnou výhradou zaslanou dopravci do 21 dní po doručení zásilky

- povinnost dopravce a příjemce – ulehčit si v přiměřené míře provádění potřebných zjištění a šetření
- nebezpečná zásilka
 - povinnost odesílatele upozornit na přesnou povahu nebezpečí, sdělit jaká bezpečnostní opatření je třeba učinit
 - upozornění do nákladního listu × přepravce dokazuje, že dopravce povahu znal
 - nezná-li dopravce povahu, může zásilku kdykoli a kdekoli složit, zničit nebo zneškodnit → bez povinnosti nahradit škodu
 - za veškeré výlohy a škody odpovídá odesílatel
- nároky promlčeny za jeden rok
 - úmysl (zavinění rovnající se úmyslu – podle práva soudu) – tři roky
 - promlčecí doba začíná běžet
 - dnem vydání zásilky – částečná ztráta, poškození nebo překročení dodací lhůty
 - 30. dnem po uplynutí dohodnuté dodací lhůty (nebyla-li dohodnuta – 60. dnem po převzetí zásilky dopravcem) – úplná ztráta
 - uplynutím tří měsíců ode dne uzavření přepravní smlouvy – ostatní případy
 - písemná reklamace – staví běh promlčecí doby → do doby jejího písemného odmítnutí a vrácení k ní připojených dokladů
 - nelze uplatňovat ani vzájemnou žalobou ani námitkami
- zvláštní ustanovení o přepravě prováděné postupně několika silničními dopravci
 - na základě jedné přepravní smlouvy
 - každý přejímá odpovědnost za provedení celé přepravy
 - každý další se stává smluvní stranou převzetím zásilky a nákladního listu
 - přejímání zásilky → datované a podepsané potvrzení
 - nároky z odpovědnosti – uplatnění žalobou
 - proti dopravci prvnímu, poslednímu nebo tomu, který prováděl část přepravy, během které k události došlo
 - může být podána současně proti několika z nich
 - dopravce, který zaplatil náhradu škody → právo na postih proti zbylým dopravcům
 - jeden → celé sám
 - dva a více → podle podílu odpovědnosti × nelze-li stanovit → podle podílu přepravného
 - nelze-li zjistit → všichni podle podílu přepravného
- zadržení a zastavení zásilky
 - v Dohodě CMR řešena jen ve zcela konkrétních případech
 - ČR – obchodní zákoník → přisuzuje se dopravci (po dobu, kdy je oprávněn se zásilkou nakládat)
 - více zástavních práv → skladovatel – dopravce – zasílatel

Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí a Dohoda ADR

- nebezpečné věci a látky, nebezpečné zboží → nejednotná terminologie
- „forma“ – kusové přepravy, kontejnery, volně ložené, cisterny
- zvláštní mezinárodně platné předpisy
 - na základě doporučení komise expertů OSN – Výboru expertů pro přepravu nebezpečných věcí OSN
 - průběžná novelizace a doplňování
 - postupné zpřísnování + časté kontroly dodržování
 - většinou mnohostranné (× mezinárodní říční přeprava)
 - jednotlivé obory
 - silniční doprava – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR
 - železniční doprava – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (příloha I tzv. Přípojku B CIM k COTIF) – RID

- letecká doprava – Technické předpisy pro bezpečnou přepravu nebezpečných věcí letadly (Mezinárodní asociace civilního letectví ICAO) + Dangerous Goods Regulations (Asociace mezinárodních leteckých dopravců) – IATA DGR
- námořní doprava – Mezinárodní kód pro přepravu nebezpečných věcí (Mezinárodní námořní organizace IMO) – IMDG Code
- říční doprava – Dohoda ADN o podmínkách přepravy nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou, resp. Dohoda o přepravě nebezpečného zboží po Rýnu (ADNR) a Dohody ADR
- respektují doporučení komise expertů OSN → tzv. Orange book
 - UN Code – charakteristické číslo pro tu kterou nebezpečnou látku + i pro obaly
- členění do tříd podle druhu nebezpečnosti + určení míry nebezpečnosti => přidělení obalové skupiny
- jednotná metodika přezkušování a ověřování způsobilosti obalů a zásady přidělování tzv. UN kódu (podle Orange book)

=> usnadňuje mezinárodní mezioborovou spolupráci

- různé úpravy vnitrostátních přeprav

Charakteristika a obsah Dohody ADR

- 1957 – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí → Dohoda ADR
- dohled – IRU
- především procedurální problematika – přístup k Dohodě, používané definice, ...
- stručná => dvě obsáhlé přílohy – neustálá novelizace
- nebezpečné věci – všechny látky, materiály a předměty, jejichž fyzikálně-chemické vlastnosti mohou v případě dopravní nehody nebo v případě mimořádných událostí negativně ohrozit život nebo zdraví lidí či zvířat nebo bezpečnost materiálních statků či životního prostředí
 - vlastnosti – žíravost, hořlavost, výbušnost, jedovatost, podpora hoření, samozápalnost, radioaktivita, infekčnost, ...

Přílohy k Dohodě ADR

- příloha A
 - všeobecná ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech, údaje o balení, zkoušení obalů a jejich označování
 - nebezpečné látky a věci vyloučené z přepravy → některé možno přepravovat za určitých podmínek
 - tzv. výlučné a volné třídy
 - výlučné
 - 1 (výbušné) a 7 (radioaktivní)
 - jen věci uvedené v ustanovení těchto tříd a jen za podmínek v těchto ustanoveních uvedených
 - ostatní (neuvedené) z přepravy vyloučeny
 - volné
 - některé vyloučeny podle poznámek v příslušných ustanoveních k jednotlivým třídám
 - ostatní – jen ty uvedené v ustanoveních a jen za zde uvedených podmínek
 - zbytek (neuvedené) – nepovažují se za nebezpečné ve smyslu Dohody ADR
 - bezprostřední návaznost Dodatků přílohy A
 - problematika zařazování nebezpečných věcí do tříd, podmínky balení a značení obalů, ...
 - balení
 - povinnost řádného označení
- příloha B
 - ustanovení o silničních dopravních prostředcích určených k přepravě nebezpečných věcí (→ požadavky na konstrukci a vybavení, schvalování), o provozních požadavcích a o přepravě, o způsobech manipulace, ...
 - také obsahuje dodatky

Právní závaznost Dohody ADR

- možno přijmout v přísnější podobě
- ČR členský stát Dohody ADR → zcela závazná pro naše dopravce MKD
- 1995 – Zákon o silniční dopravě (č. 111/1994)
 - převzal ustanovení Dohody ADR => s určitými úpravami se vztahují i na vnitrostátní silniční přepravu
- přeprava některých nebezpečných věcí – povinné použití předepsaného dopravního / přepravního prostředku nebo způsobu přepravy
- taxativně
 - uvedeny druhy a charakteristiky přepravy, na které se ustanovení nevztahují
 - vyňata určitá konkrétně stanovená malá množství (tzv. omezená množství) z působnosti příloh A a B

Náležitosti a identifikace silničních přeprav nebezpečných věcí

- v rámci Evropy sjednocení předepsaných dopravních dokladů
 - nákladní list CMR – vyplněný pro přepravu nebezpečných věcí
 - celní doklady → Osvědčení o školení řidiče, Pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události, Osvědčení o schválení vozidla pro přepravu některých nebezpečných věcí
 - přepravy obzvláště nebezpečného zboží → osádka musí mít příslušné Povolení k realizaci takové přepravy
- Pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události
 - musí mít řidič ve vozidle
 - povaha nebezpečného zboží a bezpečnostní opatření nutná k odvrácení nebezpečí, okamžitá činnost řidiče k poskytnutí první pomoci, ustanovení pro případ požáru, o zásazích a nutných opatřeních pro případ úniku přepravovaných látek mimo přepravní obaly
- identifikace dopravního prostředku
 - dvě předepsané výstražné obdélníkové oranžové tabulky (40 × 30 cm) s černým orámováním
 - na předním a zadním čele kolmo k povrchu vozovky a kolmo k ose dopravního prostředku
 - víckomorové cisterny přepravující více druhů nebezpečných látek → bez tzv. identifikačních čísel + povinné tabulky z boku na jednotlivých komorách – s identifikačními čísly
 - dvě čísla – vodorovně oddělená čarou
 - nahoře – identifikační číslo nebezpečnosti (tzv. Kemlerův kód) → dvě až tři číslice (zdvojení – zintenzivnění nebezpečí × doplnění „O“)
 - nebezpečí reakce s vodou – před identifikační číslo symbol „X“
 - dole – identifikační číslo látky (UN číslo)
 - vzadu a na bocích – předepsané bezpečnostní značky
 - čtverec postavený na hranu o straně minimálně 25 cm
 - symbol nebezpečí vyplývající z vlastností přepravované látky
- předmět ochrany – osoby, majetek a životní prostředí
- požadavky na konstrukci – např. elektroinstalace, ochrana proti nárazu, ...
- požadavky na doplňkové vybavení – např. výstražné svítidly, hasicí přístroje, ...
- některé povinné technologické postupy – např. zatažení parkovací brzdy, povinný dozor, ...
- proškolení osádek + všech osob účastnících se přeprav nebezpečných věcí
 - doklad – Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci (vydává MD ČR)
- bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí
 - musí jmenovat každá firma, jejíž aktivity obsahují přepravu nebezpečných věcí => nejen dopravce, nejen na MKD
 - především z preventivních důvodů
 - certifikování MD ČR

Přeprava zboží pod kontrolovanou teplotou a Dohoda ATP

- velké množství rozličných komodit zboží, věcí, látek a předmětů nejrůznější povahy → speciálně konstruované a vybavené dopravní či přepravní prostředky + opatření zajišťující co nejstálější teplotu
 - vyhřívání (temperování), chlazení či mrazení, udržování konkrétní teploty
- přeprava často v ucelených logisticky orientovaných systémech „z domu do domu“ nebo JIT
- Transfrigoroute International (TI)
 - mezinárodní instituce zabývající se problematikou mezinárodních silničních přeprav zboží pod kontrolovanou teplotou

Dohoda ATP – základní charakteristika a obsah

- vnitrostátní (ČR) – hygienické či veterinární předpisy + silniční přepravní řád
 - MKD – mnohostranná úprava
 - Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (Dohoda ATP)
 - 1970 – vypracování na mezinárodní úrovni
 - 1982 – do legislativy ČR (vyhláškou FMZV)
 - ne celá problematika → pouze vztahy v mezinárodní přepravě rychle zkazitelných potravin a problematika specializovaných dopravních a přepravních prostředků
 - smluvní strany – zavázány přijímat a dodržovat všechna opatření vyplývající z dodatků a příloh Dohody
 - zejména kontrola a ověřování dopravních a přepravních prostředků → závazek akceptace platných osvědčení vystavených příslušnými orgány smluvních stran
 - vztahuje se na veřejnou i závodovou mezinárodní silniční a na železniční přepravu (+ na kombinované)
 - podmínka platnosti
 - místo vykládky se musí nalézat na území členského státu Dohody
 - významné také přílohy – definice, normy, ...
 - předmět úpravy – mezinárodní přepravy
 - hluboko zmrazených a zmrazených potravin vyjmenovaných v příloze č. 2
 - zmrazené nebo hluboko zmrazené smetanové krémy (-20°C)
 - zmrazené nebo hluboko zmrazené ryby (-18°C)
 - jakékoli jiné hluboko zmrazené potraviny (-12°C)
 - máslo (-10°C)
 - potravin vyjmenovaných v příloze č. 3
 - obecně – volba dopravního nebo přepravního prostředku tak, aby během přepravy byla zajištěna příslušná teplota
 - přípustné zvýšení o 3°C nad konkrétní limit → krátkodobě a v omezeném rozsahu (část nákladu) způsobené technologickými postupy (např. odtávání ledu na výparníku)
 - specializované dopravní a přepravní prostředky
 - musí odpovídat příslušným definicím → normy v příloze č. 1
 - značení
 - izotermické – I
 - chlazené – R
 - chladičí a mrazicí – F
 - vyhřívací – C
 - tepelná izolace
 - normální – N
 - zesílená – R
- => seskupení písmen (poslední – označení třídy)
- příloha č. 1
 - konkrétní definice a normy platné pro dopravní a přepravní prostředky MKD realizující přepravy zboží pod kontrolovanou teplotou
 - izotermické DaPP – s normální a zesílenou izolací

- chlazené DaPP – izotermické bez strojního či absorpčního zařízení s chladicím médiem
 - 4 třídy (A – D)
- chladicí a mrazicí DaPP – izotermické se strojním chladicím zařízením
 - 6 tříd (A – F)
- vyhřívací DaPP – izotermické vybavené vytápěcím zařízením schopným zvýšit teplotu uvnitř prázdné skříně a pak ji bez dodatečného přívodu tepla udržet po dobu nejméně 12 hodin
 - 2 třídy (A a B)
- fyzikální veličina – součinitel prostupu tepla „K“
 - význam v kategorizaci konkrétních DaPP do jednotlivých tříd
 - $K = W/S \cdot a$
 - W – tepelný příkon nutný ke stálému teplotnímu režimu uvnitř skříně [W]
 - S – střední povrch skříně [m²]
 - a – absolutní rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou [°C]
- ustanovení o kontrolách speciálních prostředků
- závazné metodiky a postupy pro měření a kontrolu izolačních vlastností a jejich účinnosti
- závazné vzory dokumentů a protokolů o ověřovacích řízeních a zkouškách
- značení speciálních DaPP → mezinárodně standardizované rozlišovací značky
- stanovena oficiální zkušebna (ČR – výzkumné a zkušební centrum firmy Thermo King Czech Republic, s.r.o.)
- novelizace – diskuse o zařazení ovoce a zeleniny do rozsahu platnosti
- nabízí možnost přísnější národní legislativní úpravy
- ustanovení (čl. 8 hlavy III) upravující vztah Dohody ATP k Dohodě CMR => ne v rozporu

Provozní problematika silničních přeprav zboží pod kontrolovanou teplotou

- řada problémových okruhů
- vysoké pořizovací ceny → třeba efektivního využívání
- vyšší nároky na dopravce, resp. řidiče
- možnost vybavení vozů tzv. termografy (záznamový teploměr) → často podmínka přepravců
 - grafický záznam průběhu vnitřních teplot v přepravním prostoru
- nutné respektovat „Tabulku maximálních teplot chlazených potravin“ + řada dalších zvýšených nároků (cirkulace vzduchu, nakládka, vykládka, ...)

Činnost osádek silničních vozidel a Dohoda AETR

- v současné době platí mimo EU × neshoda s EU
- Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR)
 - mezinárodně uznaná pravidla pro činnost osádek v nákladní i osobní silniční dopravě
 - 1970 – Ženeva
 - ČSSR – přistoupila 1970 × platnost od 1976

Význam mezinárodní úpravy činnosti osádek

- znalost důležitá nejen pro dopravce, ale i pro přepravce → celková doba přepravy (jízdní doba)
- dodržování celoevropsky přísně sledováno → tvrdé postihy
 - některé státy i odnětí svobody, či veřejně prospěšné práce
- závazná pro výrobce kontrolních zařízení a pro montážní a servisní firmy
- provinění proti ustanovení Dohody AETR → posuzuje se jako provinění proti bezpečnosti silničního provozu (tzv. BESIP)
 - předmět úpravy národního práva každého státu – může být přísnější → závazné jen pro dopravce (řidiče) toho kterého státu
- ČR – zákon č. 111/1994, o silniční dopravě => ustanovení Dohody AETR i do vnitrostátní dopravy (× v prováděcí vyhlášce výjimky, kdy se nepoužívá)

Charakteristika a stručný obsah Dohody AETR

- ČR přejala jako nástupnický stát ČSFR → účinné od 1.1.1993 včetně dodatků
- dodatek č. 2 – od 1992
- pojmy a definice

- silniční doprava – veškerá doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích prázdnými nebo loženými silničními nákladními vozidly
- osádka – řidič a pomocník (pomáhá s některými činnostmi, sám ne řídí)
- týden – období mezi 0:00 hodin v pondělí a 24:00 hodin v neděli
- odpočinek – každá nepřerušená doba nejméně jedné hodiny, během níž řidič může volně nakládat se svým časem
- rozsah použití Dohody AETR
 - není-li dohodnuto jinak, platí na veškerou mezinárodní silniční nákladní dopravu × výjimky (přípustná max. celková hmotnost včetně celkové hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3,5 tuny, max. povolená rychlost 30 km/hod, ozbrojené síly, civilní obrana, požární sbory a policie, vozidla pro zvláštní účely, mimořádné okolnosti a záchranné akce, přeprava cirkusů a lunaparků, speciální havarijní vozidla, ..., nekomerční přeprava nákladů pro osobní užití)
- požadavky na osádky
 - minimální věk – 18 let – do 7,5 tuny × 21 let
 - ČR – přísnější úprava požadované povinné praxe – nad 3,5 t – nejméně dva roky
- denní doba řízení (celková doba mezi dvěma odpočinky denními nebo jedním odpočinkem denním a jedním týdenním)
 - maximálně 9 hodin / dvakrát za týden může být 10 hodin
 - týdenní odpočinek po nejvýše šesti denních dobách řízení
 - týdenní doba odpočinku – možnost přesunout na konec šestého dne
 - max. 90 hodin ve dvou po sobě následujících týdnech
- přestávky v řízení
 - po 4,5 hod nejméně 45 min, pokud nezačne dobu odpočinku
 - smí být nahrazena nejméně patnáctiminutovými přestávkami zařazenými do doby řízení
 - během nich nesmí řidič vykonávat žádnou jinou činnost
 - přestávka nesmí být považována za denní odpočinek
- doba odpočinku
 - v průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 11 za sebou následujících hodin (→ možnosti krácení – 9 hodin – max. 3× týdně)
 - možnost čerpat ve dvou nebo třech oddělených částech během 24 hod (jedna nejméně 8 hodin za sebou) → prodloužení doby na 12
 - dva řidiči – každý nejméně 8 hodin v průběhu každých 30 hodin
 - v každém týdnu nutnost čerpat týdenní odpočinek – celkové trvání nejméně 45 hodin po sobě jdoucích (→ možnost krácení 36 / 24 hod × náhrady)
 - týdenní – začátek v jednom, konec ve druhém týdnu – možnost připojit k jednomu nebo ke druhému týdnu
 - vybírání náhradních dob za zkrácení denních nebo týdenních – musí být připojeno k jinému odpočinku trvajícím nejméně osm hodin
- denní odpočinek – v zaparkovaném vozidle pouze pokud je vybaveno lehátkem
- další podmínky při doprovázení vozidla na trajektu nebo po železnici (Ro/La)
- připouští odchylky
 - nezbytná míra pro dojetí do vhodného místa zastávky
 - druh a důvod odchylky nutno uvést do záznamového listu
- kontrolní zařízení (od 1995 tzv. EC tachograf) + záznamový list (tzv. tachografový kroužek)
 - předepsané zabudování a používání
 - konstrukce, instalace, použití a zkoušky podle požadavků Dohody AETR včetně přílohy
 - nelze-li použít → povinnost ručních záznamů na záznamovém listě (každý člen osádky)
 - povinnost osádky zajistit správné zapojení a používání
 - členové osádky – vždy u sebe k dispozici záznamové listy běžného týdne a posledního dne týdne předcházejícího, během něhož řídili
 - dopravce – uchovávat záznamové listy po dobu nejméně dvanácti měsíců od data posledního zápisu

- nutno vydat řidiči v dostatečném počtu => jen schválený vzor

Realizace ustanovení Dohody AETR

- smluvní strany
 - povinnost učinit vhodná opatření, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení → kontroly
 - poskytnutí vzájemné pomoci při uplatňování Dohody a kontrole jejího dodržování => pravidelná výměna informací
 - porušování Dohody AETR řidiči vozidel registrovaných v jiných státech a všech pokut za ně uložených
 - pokuty uložené smluvní stranou řidičům vozidel registrovaných ve své zemi za porušení spáchaná na území druhých smluvních stran
 - obzvláště závažná porušení → i konkrétní uložené sankce
- dodatek č. 1 k příloze Dohody
 - požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolní zařízení
 - definice
 - kontrolní zařízení – přístroj určený k zabudování do silničních vozidel pro automatickou nebo poloautomatickou indikaci a záznam údajů o provozu těchto vozidel a o některých pracovních časech jejich řidičů
 - záznamový list – list určený k přijímání a zaznamenávání údajů, který se vkládá do kontrolního zařízení a na němž jeho zapisovací zařízení zapisují průběžné informace, jež mají být zaznamenávány
- tachografový kotouček
 - považován za tzv. důkazní listinu → možnost odebrat jako podklad pro správní řízení
 - slouží jako důkazní prostředek o skutečné rychlosti dopravního prostředku
- kontrolní přístroj – musí zaznamenávat
 - vzdálenost ujetou vozidlem
 - rychlost vozidla
 - dobu řízení
 - dobu ostatní práce nebo pracovní pohotovosti
 - přerušení práce a denní doby odpočinku
 - otevření skříňky obsahující záznamový list
- + další pro elektronické přístroje
 - dva řidiči → musí umět souběžně na dvou oddělených záznamových listech
- konstrukční požadavky na kontrolní přístroj
 - všeobecné požadavky na kontrolní přístroje
 - vizuální přístroje
 - zapisovací zařízení
 - nápisy
 - maximální povolené odchylky
- záznamové listy
 - pásma záznamů a jejich odstupňování
 - na nich vytištěné záznamy
 - volný prostor pro rukopisné zápisy
- montáž kontrolního přístroje
 - všeobecně
 - plombování
 - ověřování a kontroly
- ověřování nových nebo opravených přístrojů
 - montáž
 - periodické kontroly
 - měření odchylek
- povinná školení řidičů z povolání + periodické přezkušování jejich odborných znalostí a povinné pravidelné lékařské prohlídky

- zákon č.247/2000, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.478/2001 a jeho prováděcí vyhlášky č.167/2002
- některé další zákony a předpisy